붙임 1 경찰 물리력 행사의 기준과 방법에 따른 국가인권위 권고 사례

대상자 행위	경찰관 대응 수준	국가인권위원회 결정례
○ **순 응** - 대상자가 경찰관의 지시, 통제에 따르는 상태 - 대상자가 경찰관의 요구에 즉각 응하지 않고 약간의 시간만 지체하는 경우	○ **협조적 통제:** 협조에 따른 물리력 - 현장 임장 - 언어적 통제 - 신체적 물리력(가벼운 접촉) - 수갑 ※ **수갑 사용 한계** 경찰관은 대상자의 언행, 현장상황 등을 종합적으로 고려하여 **"도주, 폭행, 소요, 자해" 등의 위험**이 있는 경우 **수갑을 사용**할 수 있으며, 그 **우려가 높다고 판단되는 경우 뒷수갑** 사용할 수 있다. **헌법재판소**(2001헌마728등) : **"도주, 폭행, 소요, 자해" 등의 위험**이 있는 경우 한하여 허용 **경찰청 인권위(19년):** 체포시 원칙적으로 앞수갑 사용, 뒷수갑은 예외적인 경우 사용하도록 권고	- 진정인이 **순순히 팔을 내밀고** 있음에도 불구하고 체포 당시 상황을 휴대전화로 녹화한다는 이유로 **뒷수갑**을 사용한 것은 과도한 물리력 행사(22-진정-0898700) - 진정인이 **스스로 가겠다는 의사**를 거듭 밝혔는데도 진정인 뒤에서 목을 젖혀 넘어뜨려 앉힌 후, 머리를 누르고 제압하여 수갑을 채운 것은 과도한 물리력 행사(22-진정-0946500) - 진정인은 1차 조사 이후 다소 시간을 지체하였지만, 자진 출석하여 2차 조사를 받았고, 2차 조사 이후 피의자 심문일까지 10일 가량 공백기간이 있었음에도 구속 전 **피의자 심문을 위해 자진 출석한** 점에 비추어 볼 때 진정인에 대한 수갑 사용은 과도한 물리력 행사(23-진정-0683500)
○ **소극적 저항** - 대상자가 경찰관의 지시, 통제를 따르지 않고 비협조적이지만 경찰관 또는 제3자에 대해 직접적인 위해를 가하지 않는 상태 - 경찰관이 정당한 이동 명령을 발하였음에도 가만히 서있거나 앉아 있는 등 전혀 움직이지 않는 상태 - 일부러 몸의 힘을 모두 빼거나, 고정된 물체를 꽉 잡고 버팀으로써 움직이지 않으려는 상태	○ **협조적 통제** ○ **접촉 통제**: 대상자 신체 접촉을 통해 경찰목적 달성을 강제하지만 신체적 부상을 야기할 가능성은 극히 낮은 물리력 - 신체 일부 잡기·밀기·잡아끌기, 쥐기·누르기·비틀기 - 경찰봉 양 끝 또는 방패를 잡고 대상자의 신체에 안전하게 밀착한 상태에서 대상자를 특정 방향으로 밀거나 잡아당기기	- 공무집행방해 혐의를 부인하며 순찰차 차량 뒷자석 윗부분을 손으로 잡고 **순찰차에 탑승하려 하지 않은** 진정인에게 **뒷수갑을 사용**한 것과 관련, 당시 CCTV 영상에 **폭행·자해 등의 위험 행동을 하는 장면이 확인되지 않아** 뒷수갑을 사용한 것은 **장구 최소 사용 원칙을 위배**(23-진정-0230600) - 진정인의 행위가 경찰관의 지시에 **비협조적인 정도에 머물렀을** 뿐 적극적 저항을 하였다고 볼 수 없어 **진정인의 팔(관절)을 뒤로 꺾은 것은 물리력의 한계**를 넘어선 것이며, CCTV 영상에 도주를 시도하거나 물리적으로 저항한 정황이 확인되지 않은 상태에서 **뒷수갑**을 사용한 것은 과도한 물리력 행사(24-진정-0630000)

○ **적극적 저항** - 대상자가 자신에 대한 경찰관의 체포·연행 등 정당한 공무집행을 방해하지만 경찰관 또는 제3자에 대해 위해 수준이 낮은 상태 - 대상자가 자신을 체포·연행하려는 경찰관으로부터 물리적 이탈·도주 - 체포·연행을 위해 팔을 잡으려는 경찰관의 손을 뿌리치거나, 경찰관을 밀고 잡아끄는 행위 - 경찰관에게 침을 뱉거나 경찰관을 밀치는 행위	○ **협조적 통제** ○ **접촉 통제** ○ **저위험 물리력:** 대상자가 통증을 느낄 수 있으나 신체적 부상을 당할 가능성은 낮은 물리력 - 목을 압박 제압하거나 관절꺾기 - 팔·다리를 이용해 조르는 방법 - 다리를 걸거나 둘러메는 등 균형을 무너뜨려 넘어뜨리는 방법 - 대상자가 넘어진 상태에서 움직이지 못하게 위에서 눌러 제압 - 경찰관·대상자의 부상 방지 등을 위해 필요한 경우 분사기 사용	- 진정인이 조수석 문을 발로 차 경찰관의 왼쪽 팔 부위를 폭행하고 자신의 차량 조수석에 앉아 **내리지 않으려고 한 사실**은 있으나, 한 손에 수갑이 채워진 채 자신의 차량에서 이끌려 나와 **순찰차로 걸어가는 상황**에서 다리를 걸어 바닥에 넘어뜨리고 목과 팔, 다리를 제압하여 **뒷수갑**을 사용한 것은 과도한 물리력 행사(23-진정-0122400)
○ **폭력적 공격** - 대상자가 경찰관 또는 제3자에 대해 신체적 위해를 가하는 상태 - 대상자가 경찰관에게 폭력을 행사하려는 자세를 취하여 그 행사가 임박한 상태 - 주먹·발 등을 사용해서 경찰관에 대해 신체적 위해를 초래하고 있거나 임박한 상태 - 강한 힘으로 경찰관을 밀거나 잡아당기는 등 완력을 사용해 체포에서 벗어나려고 하는 상태	○ **협조적 통제** ○ **접촉 통제** ○ **저위험 물리력** ○ **중위험 물리력:** 대상자에게 신체적 부상을 입힐 수 있으나 생명·신체에 대한 중대한 위해 발생 가능성은 낮은 물리력 - 손바닥, 주먹, 발 등 신체부위를 이용한 가격 - 경찰봉으로 중요 부위가 아닌 신체 부위를 찌르거나 가격 - 방패로 강하게 압박, 세게 미는 행위 - 전자충격기(테이저건) 사용	- 진정인이 폭력적 공격 이상의 행위를 했거나 **도주, 폭행 , 소요, 자해 등의 우려가 높은 행위를 하였다고 볼 수 없음**에도 불구하고 피진정인들이 진정인에게 **전자충격기 및 뒷수갑을** 사용한 것은 과도한 물리력 행사(22-진정-0759300) - 야간 절도행위 후 도주하던 진정인과 경찰관 사이에서 몸싸움이 발생했고 이 과정에서 경찰관이 전자충격기를 사용하여 **진정인의 얼굴 부위를 피격하여 실명에 이르게** 한 것은, 전자충격기 사용과 관련한 제한 규정을 위반(22-진정-0284200)
○ **치명적 공격** - 대상자가 경찰관 또는 제3자에 대해 사망 또는 심각한 부상을 초래할 수 있는 행위를 하는 상태 - 총기류, 흉기, 둔기를 이용하여 경찰관, 제3자에 대해 위력을 행사하고 있거나 위해 발생이 임박한 경우 - 경찰관이나 제3자의 목을 세게 조르거나 무차별 폭행하는 등 생명·신체에 대해 중대한 위해가 발생할 정도의 위험한 폭력을 행사하는 경우	○ **협조적 통제** ○ **접촉 통제** ○ **저위험 물리력** ○ **중위험 물리력** ○ **고위험 물리력**: 대상자의 사망 또는 심각한 부상을 초래할 수 있는 물리력 - 권총 등 총기류 사용 - 경찰봉, 방패, 신체적 물리력으로 대상자의 신체 중요 부위 또는 급소 부위 가격, 대상자의 목을 강하게 조르거나 신체를 강한 힘으로 압박하는 행위	**위해성경찰장비규정** **제8조(사용제한)** ② 경찰관은 전극침(電 極針) 발사장치가 있는 전자충격기를 사용하는 경우 **상대방의 얼굴을 향하여 전극침을 발사하여서는 아니된다.**

기타 물리력 사용 시 유의사항	국가인권위원회 결정례
○ 경찰관은 대상자의 **신체 및 건강상태, 장애 유형 등을 고려**하여 물리력을 사용하여야 한다	- 진정인이 장애와 주취로 인해 신체를 제대로 가누지 못하고, **정신적으로도 인지능력이 결여된 상태였음에도 불구**하고 저항을 제압할 목적으로 진정인의 팔을 꺾고 어깨를 누르기를 한 것은 과도한 물리력 행사(22-진정-0796600)
○ 수갑을 통상적으로 사용한 때에는 일시·장소·사용·상대방·종류·수량·사용경위·피해상황·사후조치 등을 근무일지나 수사보고서에 기재한다	- 뒷수갑은 도주나 자해 등 고위험 상황에서 예외적으로 사용되야 함에도 이에 대한 객관적 증거가 없으며 **수갑 사용 사실을 '112신고사건처리표'나 '현행범인체포서' 등 공식문서에 기재하지 않은**바, 이는, 「수갑 등 사용지침」에도 위배(24-진정-0630000)